



*Asamblea Legislativa
Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores*

**REGLAMENTO INTERNO DE
IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO**

Aprobado con Resolución Administrativa N° 010 / 2021
de 15 de Enero de 2021



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 010/2021

La Paz, 15 de enero de 2021

VISTOS:

El Informe UDECP N° 001/2020-2021 de 30 de noviembre de 2020, Informe UDECP N° 015/2020-2021 de 13 de enero de 2021 e INFORME JURIDICO D.G.A.L.- U.A.L. N° 019/2021 de 15 de enero de 2021, todo lo demás que convino ver, se tuvo presente y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 9 numerales 2 y 5 de la Constitución Política del Estado, determinan como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, el garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, así como garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 35 Parágrafo I determina que el Estado en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo. Asimismo, el Artículo 37 del Texto Constitucional, establece que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

Que el Parágrafo I del Artículo 46 del Texto Constitucional, establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que el asegure para si y su familia una existencia digna; como también, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. Asimismo, el Parágrafo II del citado Artículo, dispone que el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

Que el Parágrafo II del Artículo 103 de la Constitución Política del Estado, señala que el Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación. Por su parte el Artículo 108 numeral 11 de la norma Suprema, establece que uno de los deberes de las bolivianas y bolivianos es el de socorrer con todo el apoyo necesario, en caso de desastres naturales y otras contingencias.

Que, el Artículo 298 numeral 31 Parágrafo II del Texto Constitucional, determina que las políticas y regímenes laborales son competencia exclusiva del nivel central del Estado.

Que, el numeral 1 del Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que el asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar.

Que, el Artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", ratificado por Ley N° 3293, de 12 de diciembre de 2005, señala entre otras, que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público.

Que, el numeral 2 del Artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", ratificada por Ley N° 1430, de 11 de febrero de 1993, dispone que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común.

Que, en la gestión 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS clasificó al CORONAVIRUS (COVID-19) como pandemia mundial y el Estado Plurinacional de Bolivia como miembro de la organización asume las acciones y medidas a fin de precautelar la salud y la integridad de la población.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley para la Prevención, Contención y Tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID 19), N° 1293 de 01 de abril de 2020, declara de interés y prioridad nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y tratamiento de la infección del Coronavirus (COVID – 19).

Que, el Artículo 8 de la Ley N° 1293, señala que todos los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, tienen el deber y la obligación de cumplir los protocolos y normas de bioseguridad para prevenir el contagio de la infección por el Coronavirus (COVID-19), su incumplimiento será sancionado de acuerdo a normativa vigente

Que, por Decreto Supremo 4179 de fecha 12 de marzo de 2020, se declara situación de Emergencia Nación la por la presencia del CORONAVIRUS (COVID 19) y otros eventos adversos; posteriormente, en fecha 17 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo 4196, se declara emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el Decreto Supremo 4218 de 14 de abril de 2020, se regula el teletrabajo como modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC en los sectores público y privado. Posteriormente, en fecha 13 de enero de 2021, el Gobierno Central emite el Decreto Supremo N° 4451, mismo que establece medidas y acciones orientadas a continuar la contención y reducción de contagios en la segunda ola del COVID-19, con la finalidad de proteger la salud y la vida de la población.





Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia

Cámara de Senadores

Que, el Artículo 7 párrafo I del referido Decreto Supremo 4451, bajo el Nomen iuris (MEDIDAS LABORALES) señala que los empleadores del sector público y privado deben implementar las medidas de bioseguridad apropiadas y necesarias para el desarrollo de sus actividades.

Que, el Artículo 8 párrafo II incisos c), d), e) y f) del referido Decreto Supremo reconocen el Teletrabajo como opción permanente, siempre y cuando la naturaleza del trabajo y las actividades de la función lo permitan; el Teletrabajo como opción preferente, para personas en situación de vulnerabilidad, mayores de sesenta y cinco (65), mujeres embarazadas, y personas con patología crónica, de acuerdo a sus actividades y naturaleza de sus funciones; Teletrabajo por turnos, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada sector; Otras medidas que se consideren pertinentes para precautelar la salud del personal de entidades públicas y privadas. Y el párrafo III del mismo Artículo señala que las modalidades establecidas en el Párrafo precedente, gozarán de los mismos derechos y garantías de la modalidad laboral presencial, reconocidas en la normativa laboral aplicable.

Que, la Resolución Ministerial 220/20 de 24 de abril de 2020, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social aprobó el Reglamento de Implementación del Teletrabajo que establece los procedimientos y lineamientos para su implementación en los sectores público y privado.

Que, en fecha 15 de enero de 2021, mediante Resolución Ministerial No. 026/21 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social regula la jornada laboral, como medida para la continuidad de la contención y reducción de contagios en la segunda ola de COVID-19, estableciendo condiciones de trabajo cuya finalidad es proteger la salud y la vida de la población.

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores, aprobado mediante Resolución Camaral N° 008/2012-2013 de 06 de febrero de 2012, artículo N° 181 (Oficial Mayor) dispone: "El responsable del Sistema Administrativo de la Cámara de Senadores, es la o el Oficial Mayor, quien se constituye en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Sistema Administrativo y Financiero, cuenta con facultad de apersonamiento en procesos administrativos y judiciales en los que intervenga la Cámara de Senadores como parte. Será nombrada o nombrado al inicio de cada período legislativo por la Directiva, a propuesta de la Presidenta o el Presidente de la Cámara. Dependerá directamente de la Presidencia y será el responsable de la implantación y aplicación de los Sistemas de Administración y Control Fiscal establecidos por Ley en las normas reglamentarias."

CONSIDERANDO:

Que, mediante INFORME UDECP N° 001/2020-2021 de 30 de noviembre de 2020 el Jefe de la Unidad de Desarrollo, Evaluación y Capacitación de Personal y el Jefe de la Unidad de Planificación señalan que el 14 de abril de 2020, se emitió el Decreto Supremo N° 4218, que tiene por objetivo de regular el Teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC, tanto en el sector público y privado en el Estado Plurinacional de Bolivia. Señala además que en su artículo 5 y Disposición Transitoria Primera, establece, que la Máxima Autoridad Ejecutiva de una entidad pública sujeta a la aplicación de la Ley del Estatuto del Funcionario Público podrá determinar, en el marco de las disposiciones específicas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la aplicación del Teletrabajo permanente o temporal para sus servidores públicos dependientes, y que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante la Resolución Ministerial No 220/20 de 24 de abril de 2020, emitió el Reglamento de Implementación del Teletrabajo, en la que se establece las características del Teletrabajo, entre la cuales, hace referencia: que es una modalidad especial de relación laboral o prestación de servicios, su aplicación es permitida únicamente en los sectores o áreas donde las actividades específicas así lo permitan y siempre que no afecte a otra áreas o a los demás servicios, las actividades laborales y prestaciones de servicio del teletrabajo, podrán ser no presenciales o semipresenciales, remuneradas en las que el teletrabajador utiliza su propio domicilio u otro lugar establecido fuera de las dependencias del empleador o entidad pública, el teletrabajador deberá mantenerse a disposición y cumplir con la jornada efectiva de trabajo en los horarios, días o mediante gestión de resultados, dispuestos por la entidad pública. Señalan asimismo que el Reglamento Interno de Personal de la Cámara de Senadores, aprobado mediante la Resolución Camaral R.D. N° 035/2013-2014 de fecha 19 de abril de 213; modificado mediante la R.D. N° 103/2014 del 23 de julio de 2014 a los artículos 17 y 18. Reglamento que no contempla la modalidad de Teletrabajo en su régimen laboral, reglado en el Capítulo III, por lo que se ha formulado la propuesta del "Reglamento Interno de Implementación de Teletrabajo", proyecto que comprende de cinco Capítulos, 15 Artículos y un Anexo; en esta propuesta se inserta las condiciones legales establecidas en el Decreto Supremo No 4218 y las características del Reglamento de Implementación de Teletrabajo aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 220/20 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Propuesta a ser considerado para su implementación en la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo que concluyen que es necesario la implementación del régimen laboral en la modalidad de Teletrabajo.

Que, en fecha 13 de enero de 2020, mediante INFORME UDECP N° 0015/2020-2021 el Jefe de la Unidad de Desarrollo, Evaluación y Capacitación de Personal y el Jefe de la Unidad de Planificación señalan que con el objetivo de aclarar y complementar a la propuesta del proyecto del "REGLAMENTO INTERNO DE IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO", se llevó a cabo la reunión de coordinación a horas diez y treinta del día 22 de diciembre de 2020, con la participación de los representante de la Unidad de Desarrollo Evaluación y Capacitación de Personal de la Dirección de Planificación y el representante de la Unidad de Desarrollo Evaluación y Capacitación de Personal de la Dirección de Recursos Humanos, durante la Reunión se procedió con el análisis del proyecto de "REGLAMENTO INTERNO DE IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO", desde la perspectiva Técnica y Jurídico Legal, considerándose las disposiciones legales establecidas para esta modalidad de trabajo, se consideró el objeto del reglamento, habiéndose ajustado a la normativa legal vigente, a objeto de evitar contradicciones que puedan generarse en el Reglamento. Asimismo, se consideró el ámbito de aplicación, habiéndose aclarado su aplicación a las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores. También se consideró las definiciones, corroborándose con lo establecido con la normativa legal vigente y se aclaró en lo que respecta la base legal, insertándose lo fundamental en el proyecto final propuesto. considerándose las correcciones y complementaciones a la propuesta del Proyecto de Reglamento remitido adjunto al Informe UDECP N° 001/2020-2021 de





Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

fecha 30 de noviembre de 2020; se presenta el proyecto final del "REGLAMENTO INTERNO DE IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO", para su remisión a la Dirección General de Asuntos Legales para su respectiva aprobación de acuerdo a procedimiento vigente.

Que, la Dirección General de Asuntos Legales de este Ente Camaral, mediante Informe Jurídico D.G.A.L.- U.A.L. N° 019/2021 de 15 de enero de 2021, luego de realizar el análisis y revisión del Reglamento concluyen señalando que el mismo se ajusta a la normativa legal en actual vigencia por lo que es viable la aprobación del mismo y recomienda que en uso de las atribuciones previstas en el artículo 181 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se emita la respectiva Resolución Administrativa que apruebe el Reglamento de Implementación de Teletrabajo.

POR TANTO,

El Oficial Mayor, en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Cámara de Senadores, designado mediante Resolución de Directiva N° 001/2020-2021, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 181 (Oficial Mayor) del Reglamento General de la Cámara de Senadores y normativa vigente.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de Implementación de Teletrabajo en sus cinco (5) Capítulos, quince (15) Artículos y un Anexo mismo que forma parte integral e indivisible de la presente Resolución Administrativa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCOMENDAR al Área de Informática la publicación de la presente Resolución Administrativa

ARTÍCULO TERCERO.- ENCOMENDAR a la Dirección General de Recursos Humanos, la ejecución, difusión, socialización y cumplimiento de la presente Resolución Administrativa, debiendo al efecto tomar los recaudos pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.


Lic. Felix Vásquez Mendoza
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA



REGLAMENTO INTERNO DE IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO

INDICE

CAPÍTULO I	3
GENERALIDADES	3
ARTÍCULO 1. (OBJETO).-	3
ARTÍCULO 2. (AMBITO DE APLICACIÓN).-	3
ARTÍCULO 3. (DEFINICIONES).-	3
ARTÍCULO 4. (BASE LEGAL).-	3
ARTÍCULO 5. (IGUALDAD DE DERECHOS).-	5
ARTÍCULO 6. (CARACTERÍSTICAS DEL TELETRABAJO).-	5
ARTICULO 7. (PUESTOS Y ACTIVIDADES DEL TELETRABAJO).....	6
CAPÍTULO II.....	6
DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES	6
ARTICULO 8. (DERECHOS).-	6
ARTICULO 9. (DEBERES Y OBLIGACIONES DEL TELETRABAJADOR).-	7
ARTICULO 10. (PROHIBICIONES).-	7
CAPÍTULO III	7
JORNADA LABORAL, SUPERVISION Y CONTROL.....	7
ARTICULO 11. (JORNADA LABORAL).-	7
ARTICULO 12. (SUPERVISION Y CONTROL).-	7
CAPÍTULO IV	8
IMPLEMENTACION DEL TELETRABAJO EN LA CAMARA DE SENADORES	8
ARTICULO 13. (TELETRABAJO).-	8
ARTICULO 14. (PROCEDIMIENTO).-	8
ARTICULO 15. (REVERSION DE LA MODALIDAD DEL TELETRABAJO).-	9
ARTICULO 16. (DIFUSION).-	9
CAPÍTULO V	9
DISPOSICIONES FINALES	9
DISPOSICION FINAL PRIMERA.-	9
DISPOSICION FINAL SEGUNDA.	9



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES

Páginas: 2 de 8
Versión: Final
Fecha de emisión: Enero - 2021

REGLAMENTO INTERNO DE IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO

Elaborado por:	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
	Mg.Sc. Ramiro Mendoza Cáceres	Jefe Unidad Desarrollo Evaluación Capacitación de Personal		30 noviembre 2020
Revisado por:	Abog. Ramón Benito Vilca Romero	Director de Recursos Humanos		13 enero 2021
Revisado por:	Lic. Boris Arturo Amoroso Ruiz	Jefe Unidad de Planificación		15 enero 2021
Revisado por:	Dra. Tirsah G. De la Quintana Benquique	Jefa de la Unidad de Análisis Legal		15 enero 2021
Revisado por:	Abog. Álvaro R. Sepúlveda Rivero	Director General de Asuntos Legales		15 enero 2021
Aprobado por:	Lic. Felix Vásquez Mendoza	OFICIAL MAYOR		15 Enero 2021

REGLAMENTO INTERNO DE IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

ARTÍCULO 1. (OBJETO).- El presente Reglamento tiene por objeto establecer los procedimientos y lineamientos para la implementación de teletrabajo como una modalidad de relación laboral o prestación de servicios en los servidores públicos y personal eventual de la Cámara de Senadores, establecida en el Decreto Supremo N° 4218 de 14 de abril de 2020 y el reglamento de implementación de Teletrabajo aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 220/20 de 24 de abril de 2020 del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social “MTEPS”.

ARTÍCULO 2. (AMBITO DE APLICACIÓN).- I. Las disposiciones del presente Reglamento se aplican exclusivamente a los trabajadores administrativos tanto en relación de dependencia permanentes como eventuales, que prestan servicios al interior de la Cámara de Senadores, constituyéndose el teletrabajo en una medida preventiva contra el Coronavirus COVID -19.

II. La implementación del teletrabajo es permitida únicamente en los cargos o actividades específicas así lo permitan y siempre que no afecte a otras áreas o servicios, así como los intereses institucionales de la Cámara de Senadores.

III. Se evaluará la aplicación de la modalidad de teletrabajo para garantizar el cumplimiento de la inserción laboral obligatoria de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad de menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en el marco de la Ley N° 977.

ARTÍCULO 3. (DEFINICIONES).- A los fines de implementar el presente reglamento se establecen las siguientes definiciones:

- a) **Teletrabajo:** El teletrabajo es una modalidad de relación laboral o de prestación de servicios, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, utilizando las TIC en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual no se requiere la presencia física del teletrabajador, siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan.
- b) **Teletrabajador:** Es la persona natural que en el marco de la relación laboral o de prestación de servicios, desempeña sus actividades laborales no presenciales y remuneradas utilizando como herramientas y soporte las TIC.
- c) **Teletrabajo permanente:** Es la modalidad donde el teletrabajador utiliza su propio domicilio u otro lugar establecido fuera de las dependencias del empleador o entidad pública con carácter

REGLAMENTO INTERNO DE IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO

permanente mientras dure la relación laboral, para la prestación del trabajo o servicios.
Reglamento Interno de Implementación del Teletrabajo BOLIVIA.

- d) **Teletrabajo temporal:** Es la modalidad donde el teletrabajador utiliza su propio domicilio u otro lugar de trabajo establecido fuera de las dependencias del empleador o entidad pública, para el desarrollo de la prestación de trabajo o servicios con carácter temporal por periodos o tiempos establecidos, pudiendo ser de manera alterna o mixta.
- e) **Servicio Digital:** Todo servicio o trámite que se brinda mediante mecanismos digitales, en línea o por internet.
- f) **Tecnologías de Información y Comunicación —TIC:** Comprende al conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de información, voz, datos, texto, video e imágenes. Se consideran como sus componentes el hardware, el software y los servicios.
- g) **Actividades del Teletrabajo:** Conjunto de tareas que pueden ser realizadas por medios telemáticos desde el domicilio o lugar establecido destinado para tal fin y que no requieren la presencia física del trabajador en instalaciones del empleador.
- h) **Contrato o Adenda:** Documento firmado entre el trabajador y su empleador, en el cual se especifican detalladamente las condiciones de la relación de trabajo, bajo la modalidad de teletrabajo.
- i) **Caso fortuito y/o fuerza mayor:** Sin perjuicio de las características y condiciones que puedan establecer las partes en el contrato o adenda, sobre lo que se entiende por caso fortuito y fuerza mayor en el desarrollo del teletrabajo. Se entiende por Caso Fortuito: Al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, relativas a las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.) y Fuerza Mayor: Al Obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre que impide el cumplimiento de la obligación (incendios, inundaciones y otros desastres naturales).
- j) **Interés Social:** Es la garantía o mecanismo necesario que tiene la colectividad mediante las leyes y normativa vigente para garantizar que la Entidad actúe en beneficio de un bienestar común.

REGLAMENTO INTERNO DE IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO

- k) **Gestión por resultados:** Enfoque que da prioridad a la entrega de productos o resultados asociados al cumplimiento de acciones planificadas para el cumplimiento de objetivos de manera eficiente, aplicable a la jornada de trabajo.

ARTÍCULO 4. (BASE LEGAL)

- a) Constitución Política del Estado;
- b) Ley de Administración y Control Gubernamentales N° 1178, de 20 de julio de 1990 y Decretos Reglamentarios
- c) Decreto Supremo N° 4218 de 14 de abril de 2009, que regula el Teletrabajo como modalidad especial de presentación servicios;
- d) Resolución Ministerial N° 220/2020 de 24 de abril de 2020 que aprueba el Reglamento Implementación del Teletrabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social;

ARTÍCULO 5. (IGUALDAD DE DERECHOS).- Todos los derechos individuales y colectivos reconocidos en la Constitución Política del Estado, Tratados Internacionales, Ley General de Trabajo, Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, Ley N° 065, Código de la Seguridad Social, Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público y otra normativa inherente respectivamente, son de aplicación y cumplimiento obligatorio para la modalidad teletrabajo.

ARTÍCULO 6. (CARACTERÍSTICAS DEL TELETRABAJO).- Se consideran características generales del teletrabajo, las siguientes:

- a) El teletrabajo se constituye en una modalidad especial de relación laboral o prestación de servicios.
- b) Su aplicación es permitida únicamente en los sectores o áreas donde las actividades específicas así lo permitan y siempre que no afecte a otras áreas o a los demás servicios.
- c) Las actividades laborales o prestaciones de servicios del teletrabajo, podrán ser no presenciales o semipresenciales, remuneradas en las que el teletrabajador utiliza su propio domicilio u otro lugar establecido fuera de las dependencias de la Cámara de Senadores.
- d) El teletrabajador deberá mantenerse a disposición de la Cámara de Senadores a través de su Jefe Inmediato Superior y cumplir con la jornada efectiva de trabajo en los horarios, días o mediante gestión de resultados dispuesto por la Cámara de Senadores.
- e) La modalidad de teletrabajo está sujeta al cumplimiento de obligaciones que debe cumplir en la Cámara de Senadores, así como el teletrabajador.
- f) Las actividades desarrolladas por el teletrabajador se encuentran sujetas a control, monitoreo y

REGLAMENTO INTERNO DE IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO

supervisión por el Inmediato Superior y la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Senadores.

- g) La prestación del trabajo o servicios que desarrolla el teletrabajador a distancia, no impide que pueda acudir a dependencias de la Cámara de Senadores para el cumplimiento de sus funciones en los días asignados por el Jefe Inmediato Superior. Quedan exentos de esta obligación las Servidoras y los Servidores Públicos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con patologías crónicas de base.
- h) La prestación del trabajo o servicios que desarrolla el teletrabajador puede ser de carácter temporal, para lo cual se establecen los periodos o tiempos para su desarrollo.
- i) Cuando las fallas en equipamiento y/o software impidan el normal desarrollo de las funciones del teletrabajador y se afecte el adecuado cumplimiento de sus labores, se podrá suspender temporalmente el teletrabajo.

ARTICULO 7. (PUESTOS Y ACTIVIDADES DEL TELETRABAJO) I. La modalidad de teletrabajo se aplicará en aquellos cargos en los cuales su función se puede desarrollar de manera no presencial sin perjuicio de afectar el cumplimiento de las metas y objetivos.

II. Las funciones del teletrabajo pueden ser de carácter permanente o temporal, en razón a la naturaleza de cada función y a las necesidades de la Cámara de Senadores.

III. Se excluyen de esta modalidad, aquellas actividades, que, por su naturaleza o necesidad institucional, deben realizarse solo en forma presencial.

CAPÍTULO II

DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

ARTICULO 8. (DERECHOS).- Los derechos del teletrabajador se encuentran establecidos por la Constitución Política del Estado, Ley N° 2027, Decreto Supremo N° 25749, Decreto Supremo N° 4218, Reglamento Interno de Personal aprobado mediante Resolución R.D. N° 035/2013-2014 de 19 de abril de 2013 y normativa vigente aplicable a la materia.

REGLAMENTO INTERNO DE IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO

ARTICULO 9. (DEBERES Y OBLIGACIONES DEL TELETRABAJADOR).- Los teletrabajadores además de cumplir los deberes y obligaciones establecidos en el artículo 8 de la Ley 2027, artículo 15 del Decreto Supremo N° 25749, artículo 8 del Decreto Supremo N° 4218 artículos 11 y 12 del Reglamento Interno de Personal aprobado mediante la Resolución R.D. N° 035/2013-2014 de 19 de abril de 2013, deberán cumplir las siguientes normativas:

- a) Estar a disposición de la Cámara de Senadores a través de cualquier medio de comunicación electrónica durante la jornada laboral;
- b) Cumplir las medidas de bioseguridad establecidos durante la cuarentena dinámica;
- c) Permanecer en su residencia de teletrabajo durante la jornada laboral;
- d) Hacerse presente a solicitud de su Jefe Inmediato o Superior Jerárquico los días que se los requiera;
- e) Atender las llamadas telefónicas y correo institucional de los usuarios internos y externos;
- f) Cumplir con las medidas de seguridad de la información y seguridad informática;
- g) Otras emanadas por la normativa legal en vigencia.

ARTICULO 10. (PROHIBICIONES).- El teletrabajador de la entidad estará sujeto a las prohibiciones establecidas por el Artículo 236 de la Constitución Política del Estado, artículo 9 de la Ley N° 2027 y demás normativa vigente aplicable a la materia.

CAPÍTULO III

JORNADA LABORAL, SUPERVISION Y CONTROL

ARTICULO 11. (JORNADA LABORAL).- El teletrabajador deberá mantenerse a disposición y cumplir con la jornada efectiva de trabajo en los horarios dispuestos en la Resolución Ministerial N° 229/20 de 18 de mayo de 2020, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y/o normativa vigente.

ARTICULO 12. (SUPERVISION Y CONTROL).- La supervisión y control al teletrabajador será de entera responsabilidad del Jefe de Unidad o Superior Jerárquico, quien hará estricto seguimiento de las tareas asignadas al Teletrabajador, que será controlada a través de los mecanismos dispuestos para este fin, (Ver anexo 1).

Las planillas de control deberán ser preparadas por la Unidad de Administración de Personal y Registro, aprobado por la Dirección de Recursos Humanos, para su remisión a la Dirección General

REGLAMENTO INTERNO DE IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO

de Asuntos Administrativos; al primer día hábil del mes siguiente en el que se trabajó, asimismo; ocasionalmente podrá realizar supervisiones sorpresivas al teletrabajador delegada por la Dirección de Recursos Humanos.

CAPÍTULO IV

IMPLEMENTACION DEL TELETRABAJO EN LA CAMARA DE SENADORES

ARTICULO 13. (TELETRABAJO).- Dentro lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 4218 y el presente reglamento, la Cámara de Senadores deberá implementar la modalidad de teletrabajo en el marco de sus competencias.

ARTICULO 14. (PROCEDIMIENTO).- **I.** Autoridades del Nivel Ejecutivo, Direcciones, Jefes de Unidad de la Cámara de Senadores, previa identificación y sustento de la necesidad y/o a solicitud de la Oficialía Mayor podrán requerir la implementación del teletrabajo para el área y puestos de trabajo que consideren pertinentes, a través de un informe de solicitud de implementación del teletrabajo.

II. La solicitud de implementación del teletrabajo, deberá ser remitido a la Oficialía Mayor, para que a través de la Dirección de Recursos Humanos efectué su análisis y evaluación; sin perjuicio de que la Máxima Autoridad Ejecutiva podría disponer la intervención de otras áreas organizacionales.

III. La Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Senadores, posterior al análisis y evaluación correspondiente, emitirá informe a Oficialía Mayor recomendando su implementación del Teletrabajo.

IV. Oficialía Mayor, en atención al informe emitido por la Dirección de Recursos Humanos, podrá autorizar mediante Visto Bueno la implementación del Teletrabajo para las áreas y puestos requeridos a través de los mecanismos que rigen la relación laboral o de prestación de servicios. La mencionada autorización, podrá ser delegada por Oficialía Mayor conforme la normativa vigente.

V. La Unidad de Informática, deberá establecer mediante un informe sobre las condiciones generales para la implementación del Teletrabajo.

VI. En base a un relevamiento efectuada por la Dirección de Recursos Humanos, se deberá en lo posible materializar la modalidad de Teletrabajo, a los servidores públicos que sean mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con patologías de base crónicas. Y en caso de ser inviable el Teletrabajo para dichos servidores públicos, deberán hacer uso de sus vacaciones.

REGLAMENTO INTERNO DE IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO

ARTICULO 15. (REVERSION DE LA MODALIDAD DEL TELETRABAJO).- I. La Oficialía Mayor o la autoridad delegada, podrá disponer la reversión de la modalidad de teletrabajo mediante un informe.

II. Las autoridades del Nivel Ejecutivo, Directores, Jefes de Unidad, que vean necesaria la reversión de la modalidad de teletrabajo, podrán solicitar a la Oficialía Mayor la reversión de manera definitiva o temporal.

ARTICULO 16. (DIFUSION).- En caso que la modalidad de Teletrabajo modifique procedimientos, tramites, acciones y canales que realiza el usuario o administrado, la Dirección de Recursos Humanos es responsable de difundir los nuevos procedimientos, tramites, acciones y canales sujetos a la modalidad del Teletrabajo, otorgando la información necesaria para el acceso y comunicación.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICION FINAL PRIMERA.- El presente Reglamento entrara en vigencia a partir de su publicación.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- El presente Reglamento será revisado periódicamente y podrá ser modificado en función a la dinámica institucional y las disposiciones emanadas por el Estado Plurinacional de Bolivia.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

ANEXO 1

CAMARA DE SENADORES

INFORME DE CONTROL DE ACTIVIDADES DE TELETRABAJO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR PUBLICO:	
PUESTO QUE OCUPA:	
CARGO QUE OCUPA:	
AREA ORGANIZACIONAL (UNIDAD/DIRECCION/VICEMINISTERIO):	
NOMBRE Y APELLIDO DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR:	
PUESTO DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR:	
PERIODO:	

DIA	FECHA	HORARIO DE TRABAJO		DESCRIPCION DE RESULTADOS	RECURSOS		OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA		SI	NO	
D	1						
L	2						
M	3						
M	4						
J	5						
V	6						
S	7						
D	8						
L	9						
M	10						
M	11						
J	12						
V	13						
S	14						

DIA	FECHA	HORARIO DE TRABAJO		DESCRIPCION DE RESULTADOS	RECURSOS		OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA		SI	NO	
D	15						
L	16						
M	17						
M	18						
J	19						
V	20						
S	21						
D	22						
L	23						
M	24						
M	25						
J	26						
V	27						
S	28						
D	29						
L	30						
M	31						
Firma Servidor Público				Firma y Sello del Jefe Inmediato Superior		Firma y Sello Superior Jerárquico	